

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2543/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครศรีธรรมราช

นายราเชนทร์ ศิริปาชนะ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 65

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 19

ฟ้องด้วยวาจา ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาตรา 19 ให้ศาลบันทึกข้อความแห่งฟ้องไว้เป็นหลักฐานหาจำต้องบันทึกไว้โดยละเอียดไม่ และก่อนบันทึกศาลอาจสอบถามข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จำเลยกระทำ ความผิด แต่จะบันทึกไว้เฉพาะข้อความสำคัญ ส่วนบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟ้องด้วยวาจาเท่านั้น

ศาลบันทึกข้อความแห่งฟ้องได้ความว่า ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2528 เวลา กลางคืนถึงวันที่ 30 เมษายน 2529 เวลากลางวัน ต่อเนื่องกันจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ได้ปลูกสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต แม้ไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งจากเจ้าพนักงานให้จำเลยทราบว่าการก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนหรือให้จัดการแก้ไข จำเลยก็ยังคงฝ่าฝืนตลอดเวลา เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อหาตามฟ้องแล้ว หากทำให้ฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งฉบับแรกให้จำเลยรื้อถอนการก่อสร้างที่ผิดจากแบบแปลนภายใน 30 วัน จำเลยทราบคำสั่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529 ครบกำหนด 30

วัน วันที่ 26 เมษายน 2529 แต่จำเลยมิได้ดำเนินการ ถือว่าจำเลยฝ่าฝืนคำสั่งแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมือง นครศรีธรรมราชให้ปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย ๑ หลัง ได้ปลูกสร้างอาคารให้ผิดไป จากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๓๑, ๖๕

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๓๑, ๖๕ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงปรับ ๑,๐๐๐ บาทและปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นต้นไปตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง หากไม่ชำระให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยวันละ ๕๐๐ บาทตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙ เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับ อนุญาต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า คำฟ้องของโจทก์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดวันใด และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแบบแปลนวันใด โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๘ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙ เวลากลางวันต่อเนื่องกันเช่นนี้ จำเลยอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙ ก็ได้ คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘(๕) จะลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันไม่ได้

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องด้วยวาจาซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๙ ให้ศาลบันทึกใจความแห่งฟ้องไว้เป็นหลักฐานหาจำต้องบันทึกไว้โดยละเอียดไม่ และก่อนบันทึกฟ้องศาลอาจจะสอบถามโจทก์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จำเลยกระทำผิดได้ แต่ก็

จะบันทึกไว้เฉพาะข้อความสำคัญ ส่วนบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟ้องด้วยวาจาของโจทก์เท่านั้น เมื่อพิจารณาใจความที่ศาลบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ประกอบกับบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลแล้วได้ความว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๘ เวลากลางคืนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชให้ปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย ๑ หลังได้ปลูกสร้างอาคารให้ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นแม้จะไม่ปรากฏชัดว่ามีคำสั่งจากเจ้าพนักงานแจ้งให้จำเลยทราบว่าจะก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหรือให้จัดการแก้ไขจำเลยก็ยังคงฝ่าฝืนอยู่ตลอดเวลา เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่าจำเลยยอมเข้าใจข้อหาตามฟ้องแล้ว มิได้หลงข้อต่อสู้ประการใด

จึงหาทำให้ฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘(๕) ไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า หากศาลฎีกาฟังว่าจำเลยต้องถูกปรับเป็นรายวันในความผิดดังกล่าว จำเลยเห็นว่าจำเลยควรเริ่มถูกปรับเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้จำเลยรื้อถอนหน้าต่างที่สร้าง

ผิดแบบแปลนครั้งสุดท้ายนั้น เห็นว่าคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารในสำนวน การสอบสวนว่านายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นได้มีคำสั่งฉบับแรกลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ ให้จำเลยรื้อถอนหน้าต่างด้าน ข้างอาคารชั้นล่างและชั้นบนทางด้านทิศเหนือของที่ดินซึ่งผิดจากแบบแปลนโดย กำหนดให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน จำเลยได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ครบกำหนด ๓๐ วันในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๙ แต่จำเลยมิได้ดำเนินการตามคำสั่ง ถือได้ว่าจำเลยฝ่าฝืนคำสั่งแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันวัน ละ ๕๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยให้นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙จึงเป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้วไม่มี เหตุที่จะเปลี่ยนแปลง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ศาลอุทธรณ์ลงโทษในส่วนนี้ โดย มิได้ลดโทษให้เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพนั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควร แก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยวันละ ๒๕๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙ เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สัญญาชัย สิงหลกะ)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายเรวัตร อิศราภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสริมพงศ์ วรยิ่งยง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ